

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 2 safar 1436 – 25 novembre 2014

157^{ème} année

N° 95

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Défense Nationale

- Arrêté Républicain n° 2014-243 du 19 novembre 2014, relatif à l'exercice de l'activité privée complémentaire par les médecins hospitalo-universitaires militaires 3119
- Arrêté Républicain n° 2014-244 du 19 novembre 2014, modifiant l'arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire 3119
- Arrêté Républicain n° 2014-245 du 19 novembre 2014, portant promotion de militaires à titre posthume 3121

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines

- Décret n° 2014-4213 du 25 novembre 2014, portant réquisition de certains personnels de la société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière..... 3122

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, des Technologies de l'Information et de la Communication

- Décret n° 2014-4214 du 30 octobre 2014, fixant le statut particulier du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 3122

Décret n° 2014-4215 du 30 octobre 2014 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les niveaux de rémunération	3130
Décret n° 2014-4216 du 30 octobre 2014 , fixant le régime de rémunération du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	3133

Instance de la Vérité et de la Dignité

Arrêté n° 2014-1 du 22 novembre 2014, portant règlement intérieur de l'instance de la vérité et de la dignité	3136
---	-------------

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Arrêté Républicain n° 2014-243 du 19 novembre 2014, relatif à l'exercice de l'activité privée complémentaire par les médecins hospitalo-universitaires militaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution et notamment son article 148,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75- 671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 95-1634 du 4 septembre 1995, relatif à l'exercice d'une activité privée complémentaire par les professeurs et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-120 du 25 janvier 2007,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Prend l'arrêté Républicain dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions du décret n° 95-1634 du 4 septembre 1995, relatif à l'exercice d'une activité privée complémentaire par les professeurs et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-120 du 25 janvier 2007, sont étendues aux médecins hospitalo-universitaires militaires, selon les mêmes conditions et procédures, et ce, tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté Républicain.

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale exerce envers ses subordonnés les attributions octroyées au ministre de la santé au sens des dispositions du décret n° 95-1634 du 4 septembre 1995 susvisé.

Art. 3 - Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté Républicain qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2014.

Le Président de la République

Mohamed Moncef Marzouki

Arrêté Républicain n° 2014-244 du 19 novembre 2014, modifiant l'arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution et notamment son article 148,

Vu la loi constitutive n° 2011- 6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 73-259 du 31 mai 1973, portant promulgation du code de déontologie dentaire, tel que complété par le décret n° 80-99 du 23 janvier 1980,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre 2008,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1585 du 29 juin 2010 et le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de la famille et à la spécialisation en médecine et notamment son article 43,

Vu le décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1586 du 29 juin 2010 et le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de la famille et à la spécialisation en médecine et notamment son article 43,

Vu le décret n° 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine dentaire,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010-2199 du 6 septembre 2010,

Vu le décret n° 2000-254 du 31 janvier 2000, portant code de déontologie du médecin vétérinaire,

Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire, tel que modifié par le décret n° 2009-1916 du 9 juin 2009,

Vu le décret n° 2003-2381 du 11 novembre 2003, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en médecine vétérinaire,

Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif à la spécialisation en médecine dentaire et au statut juridique des résidents en médecine dentaire,

Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires,

Vu le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de la famille et à la spécialisation en médecine,

Vu l'arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du ministre de la santé,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Prend l'arrêté Républicain dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions des articles 19 et 20 de l'arrêté Républicain n° 159-2013 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 19 (nouveau) - La rémunération du personnel du corps hospitalo-sanitaire militaire est composée, outre le salaire de base et les primes correspondants au grade militaire, d'une indemnité allouée sur la base du grade scientifique.

Les montants et les conditions d'octroi de ladite indemnité sont fixées par décret.

Article 20 (nouveau) - A titre transitoire, et pour une période ne dépassant pas le 30 novembre 2015, peuvent être :

- intégrés aux grades de médecin principal, médecin dentiste principal, pharmacien principal et médecin vétérinaire principal de la santé militaire, les officiers médecins, médecins dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires de la santé militaire ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l'ancienneté dans ce grade est inférieure à six (6) ans, ainsi que ceux ayant le grade de commandant et dont l'ancienneté est supérieure ou égale à six (6) ans dans ledit grade,

- intégrés aux grades de médecin major, médecin dentiste major, pharmacien major et médecin vétérinaire major de la santé militaire, les officiers médecins, médecins dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires de la santé militaire ayant le grade de colonel ainsi que ceux ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l'ancienneté dans ledit grade est supérieure ou égale à six (6) ans,

- intégrés aux grades de médecin spécialiste principal, médecin dentiste spécialiste principal, pharmacien spécialiste principal et médecin vétérinaire spécialiste principal de la santé militaire, les officiers médecins spécialistes, médecins dentistes spécialistes, pharmaciens spécialistes et médecins vétérinaires spécialistes de la santé militaire ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l'ancienneté dans ce grade est inférieure à cinq (5) ans, ainsi que ceux ayant le grade de commandant et dont l'ancienneté dans ledit grade est supérieure ou égale à cinq (5) ans,

- intégrés aux grades de médecin spécialiste major, médecin dentiste spécialiste major, pharmacien spécialiste major et médecin vétérinaire spécialiste major de la santé militaire, les officiers médecins spécialistes, médecins dentistes spécialistes, pharmaciens spécialistes et médecins vétérinaires spécialistes de la santé militaire ayant le grade de colonel ainsi que ceux ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l'ancienneté dans ce grade est supérieure ou égale à cinq (5) ans.

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté République qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2014.

Le Président de la République
Mohamed Moncef Marzouki

Arrêté République n° 2014-245 du 19 novembre 2014, portant promotion de militaires à titre posthume.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution et notamment son article 148,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 39 (nouveau),

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Prend l'arrêté République dont la teneur suit :

Article premier - Sont promus à titre posthume les militaires suivants :

- au grade d'adjudant-chef :

N°	Grades	Noms et prénoms	Matricule	Remarque
1	Sergent- chef	Haykel Ben Mustapha Jmii	6893/1998	à compter du 5 novembre 2014

- au grade de sergent-chef :

N°	Grades	Noms et prénoms	Matricule	Remarque
1	Caporal-chef	Zouhaier Ben Moussa Kohli	15439/2007	à compter du 5 novembre 2014

- au grade de sergent :

N°	Grades	Noms et prénoms	Matricule	Remarque
1	Caporal	Elyes Ben Lassaad Mezni	1258/2013	à compter du 5 novembre 2014
2		Alaa Ben Hedi Aamri	1119/2013	à compter du 6 novembre 2014

Art. 2 - L'effet pécuniaire de cette promotion prend effet à compter du 1^{er} janvier 2014.

Art. 3 - Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté Republicain qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2014.

Le Président de la République

Mohamed Moncef Marzouki

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES MINES**

**Décret n° 2014-4213 du 25 novembre 2014,
portant réquisition de certains personnels de
la société italo-tunisienne d'exploitation
pétrolière.**

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le code pénal et notamment son article 107,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 94-29 du 21 février 1994,

Considérant que l'arrêt du travail de certains personnels de la société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière est de nature à nuire à un intérêt vital du pays.

Décète :

Article premier - Sont mis en état de réquisition pour la période du 27 novembre 2014 jusqu'au 29 novembre 2014, les personnels désignés dans la liste annexée au présent décret et appartenant à la société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière.

Art. 2 - Le présent décret qui est immédiatement exécutoire est notifié individuellement aux intéressés par les officiers de police judiciaire au dernier domicile enregistré auprès de l'entreprise.

Art. 3 - Les agents requis doivent se mettre immédiatement à la disposition de la société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière et se présenter à leur poste de travail habituel pour assurer le service qui leur est assigné.

Art. 4 - Tout agent requis qui n'aura pas exécuté les mesures de réquisition sera passible des peines prévues par la législation en vigueur.

Art. 5 - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines et le président-directeur général de la société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 novembre 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION**

**Décret n° 2014-4214 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier du corps des
assistants à l'application et à la recherche de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.**

Le chef de gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la constitution et notamment son article 148,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectives publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2005-1168 du 12 avril 2005, fixant le statut particulier du corps des personnels de laboratoires relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Titre premier

Dispositions générales

Article premier - Le corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprend les grades suivants :

- assistant à l'application et à la recherche en chef hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- assistant à l'application et à la recherche principal hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- assistant à l'application et à la recherche principal de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- préparateur à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerce dans les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans les établissements publics de la recherche scientifique et dans les établissements qui relèvent du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 2 - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grade	Catégories	Sous- catégories
Assistant à l'application et à la recherche en chef hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	A	A1
Assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	A	A1
Assistant à l'application et à la recherche principal hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	A	A2
Assistant à l'application et à la recherche principal de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	A	A2
Assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	A	A3
Préparateur à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	B	-

Art. 3 - Les grades d'assistant à l'application et à la recherche en chef hors classe et d'assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprennent (20) échelons.

Le grade d'assistant à l'application et à la recherche principal hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprend vingt deux (22) échelons.

Les grades d'assistant à l'application et à la recherche principal, d'assistant à l'application et à la recherche et de préparateur à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprennent (25) échelons.

Est fixée par décret la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires.

Art. 4 - Est fixée à deux (2) ans la cadence d'avancement pour les grades d'assistant à l'application et à la recherche en chef hors classe et d'assistant à l'application et à la recherche en chef et d'assistant à l'application et à la recherche principal hors classe de l'enseignement supérieur et de la

recherche scientifique. La cadence d'avancement pour les grades d'assistant à l'application et à la recherche principal, d'assistant à l'application et à la recherche et de préparateur à l'application et à la recherche, est fixée à un an et neuf mois.

Toutefois et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement pour les grades du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est fixée à deux ans quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.

Art. 5 - Le nombre de promotions aux différents grades du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est fixé, au titre de chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 6 - Les personnels du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont soumis à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et les inciter aux techniques professionnelles y afférentes,

- parfaire leur formation et approfondir leurs aptitudes professionnelles.

Les agents relevant de ce corps, titulaires dans leur grade et nommés dans un grade supérieur, régis par les dispositions du présent décret, sont astreints à une période de stage qui dure une année pouvant être prolongée d'une année, au terme de laquelle, ils sont soit confirmés dans leur nouveau grade soit reversés dans leur grade précédant et sont considérés comme ne l'ayant jamais quitté, et ce, sur la base d'un rapport établi par leur chef hiérarchique et après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents non titulaires dans un grade relevant dudit corps et qui ont été recrutés dans l'un des grades régis par le présent décret sont astreints à une période de stage de deux (2) ans pouvant être prolongée d'une année, au terme de laquelle ils sont, soit titularisés dans le grade, soit licenciés, et ce, sur la base d'un rapport établi par leur chef hiérarchique et après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 7 - Les agents appartenant à l'un des grades d'assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peuvent exercer sous le régime de mi-temps conformément aux réglementations en vigueur.

Titre II

Les assistants à l'application et à la recherche en chef hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Chapitre premier

Les attributions

Art. 8 - Les assistants à l'application et à la recherche en chef hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exercent sous l'autorité du chef de l'établissement et sont chargés des tâches suivantes :

- veiller au bon déroulement des travaux pratiques et des travaux de recherche et d'encadrement, et ce, en coordination avec le professeur tuteur,

- assurer l'entretien et la maintenance des produits, des outils, des équipements et des légendes pédagogiques, en coordination, le cas échéant, avec les centres de maintenance,

- proposer toutes mesures garantissant la sécurité de l'étudiant dans les laboratoires et les salles spécialisées,

- préparer les besoins des laboratoires en produits, outils et équipements avec la collaboration du professeur coordinateur des travaux pratiques,

- procéder au montage des dispositifs destinés à l'expérimentation, aux travaux pratiques et à la recherche scientifique et participer à la fabrication des échantillons pédagogiques,

- assister, en cas de besoin, les enseignants à réaliser des expériences au cours des séances des travaux pratiques,

- participer aux analyses et rédiger des rapports sur les échantillons ou les produits industriels reçus par les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour déterminer et vérifier les normes,

- suivre les travaux de l'étudiant et du chercheur et aider, en cas de besoin, à leur formation pendant les travaux pratiques et la recherche scientifique,

- proposer les programmes de formation et de recyclage,

- répondre à toute convocation ayant pour objet leur formation et leur recyclage afin de suivre l'évolution des moyens pédagogiques et maîtriser la nouvelle technologie.

Ils peuvent, d'une manière générale, être chargés de toute autre mission en relation avec leurs attributions en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Chapitre II

La nomination

Art. 9 - Les assistants à l'application et à la recherche en chef hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par voie de promotion dans la limite des postes à pourvoir après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux assistants à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Titre III

Les assistants à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Chapitre premier

Les attributions

Art. 10 - Les assistants à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exercent sous l'autorité du chef de l'établissement et sont chargés des tâches suivantes :

- veiller au bon déroulement des travaux pratiques et des travaux de la recherche et de l'encadrement avec la collaboration du professeur tuteur,

- assurer l'entretien et la maintenance des produits, des outils, des équipements et des légendes pédagogiques, en coordination, le cas échéant, avec les centres de maintenance,

- proposer toutes mesures garantissant la sécurité de l'étudiant dans les laboratoires et les salles spécialisées,

- préparer les besoins des laboratoires en produits, outils et équipements avec la collaboration du professeur coordinateur des travaux pratiques,

- procéder au montage des dispositifs destinés à l'expérimentation, aux travaux pratiques et à la recherche scientifique et participer à la fabrication des échantillons pédagogiques,

- assister, en cas de besoin, les enseignants à réaliser des expériences au cours des séances des travaux pratiques,

- participer aux analyses et rédiger des rapports sur les échantillons ou les produits industriels reçus par les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour déterminer et vérifier les normes,

- adopter les applications radioactives et les moyens nécessaires pour la protection contre leurs risques,

- suivre les travaux de l'étudiant et du chercheur et aider en cas de besoin à leur formation pendant les travaux pratiques et la recherche scientifique,

- proposer les programmes de formation et de recyclage,

- répondre à toute convocation ayant pour objet leur formation et leur recyclage afin de suivre l'évolution des moyens pédagogiques et maîtriser la nouvelle technologie.

Ils peuvent, d'une manière générale, être chargés de toute autre mission en relation avec leurs attributions en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Chapitre II

La nomination

Art. 11 - Les assistants à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par voie de promotion dans la limite des postes à pourvoir selon les modalités ci-après :

- a- après avoir passé avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des assistants à l'application et à la recherche principaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, titulaires dans leur grade ayant une licence ou une maîtrise ou un diplôme équivalent justifiant d'au moins trois (3) ans d'ancienneté dans ce grade.

Les modalités d'organisation dudit cycle de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- b- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux assistants à l'application et à la recherche principaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ayant au moins la licence ou la maîtrise ou un diplôme équivalent, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Titre IV

Les assistants à l'application et à la recherche principaux hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Chapitre premier

Les attributions

Art. 12 - Les assistants à l'application et à la recherche principaux hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercent sous l'autorité du chef de l'établissement et sont chargés des tâches suivantes :

- organiser le laboratoire,

- assurer l'entretien et la maintenance des produits, des outils, des équipements et des légendes pédagogiques, en coordination, le cas échéant, avec les centres de maintenance,

- préparer les outils, les équipements, et légendes pédagogiques dont a besoin l'enseignant pour les cours et les travaux pratiques,

- proposer les mesures garantissant la protection des personnes dans les laboratoires et les salles spécialisées,

- tenir un registre d'inventaire relatif au laboratoire pour tous les produits, matériels et équipements et l'actualiser régulièrement,

- préparer les besoins des laboratoires en produits, outils et équipements avec la collaboration du professeur coordinateur des travaux pratiques,

- procéder au montage des dispositifs destinés à l'expérimentation et aux travaux pratiques et participer à la fabrication des échantillons pédagogiques,

- assister, en cas de besoin, les professeurs à réaliser des expériences au cours des séances pratiques,

- participer aux analyses et rédiger des rapports sur les échantillons ou les produits industriels reçus par les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour déterminer et vérifier les normes,

- adopter les applications radioactifs et les moyens nécessaires pour la protection contre ses risques,

- suivre les travaux de l'étudiant et du chercheur et aider, en cas de besoin, à leur formation pendant les travaux pratiques et la recherche scientifique,

- proposer les programmes de formation et de recyclage,

- répondre à toute convocation ayant pour objet leur formation et leur recyclage afin de suivre l'évolution des moyens pédagogiques et maîtriser la nouvelle technologie.

Ils peuvent, d'une manière générale, être chargés de toute autre mission en relation avec leurs attributions en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Chapitre II

La nomination

Art. 13 - Les assistants à l'application et à la recherche principaux hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement

supérieur et de la recherche scientifique par voie de promotion dans la limite des postes à pourvoir après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux assistants à l'application et à la recherche principaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'ayant pas la licence ou la maîtrise ou un diplôme équivalent, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Titre V

Les assistants à l'application et à la recherche principaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Chapitre premier

Les attributions

Art. 14 - Les assistants à l'application et à la recherche principaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exercent sous l'autorité du chef de l'établissement et sont chargés des tâches suivantes :

- organiser le laboratoire,

- veiller à la réparation, l'entretien et à la maintenance des différents équipements et des légendes pédagogiques, en coordination, le cas échéant, avec les centres de maintenance,

- préparer les outils, les équipements et légendes pédagogiques dont le professeur a besoin pour les cours et les travaux pratiques,

- proposer les mesures garantissant la protection des personnes dans les laboratoires et les salles spécialisées,

- tenir et actualiser régulièrement un registre d'inventaire relatif au laboratoire pour tous les produits, matériels et équipements,

- préparer les besoins des laboratoires en produits, matériels et équipements avec la collaboration du professeur coordinateur des travaux pratiques,

- procéder au montage des dispositifs destinés à l'expérimentation, aux travaux pratiques et à la recherche scientifique et participer à la fabrication des échantillons pédagogiques,

- assister, en cas de besoin, les enseignants à réaliser des expériences au cours des séances pratiques,

- participer aux analyses et rédiger des rapports sur les échantillons ou les produits industriels reçus par les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour déterminer et vérifier les normes,

- adopter les applications radioactives et les moyens nécessaires pour la protection contre ses risques,

- suivre les travaux de l'étudiant et du chercheur et aider, en cas de besoin, à leur formation pendant les travaux pratiques et la recherche scientifique,

- proposer les programmes de formation et de recyclage.

- répondre à toute convocation ayant pour objet leur formation et leur recyclage afin de suivre l'évolution des moyens didactiques et maîtriser la nouvelle technologie.

Ils peuvent, d'une manière générale être chargés de toute autre mission en relation avec leurs attributions en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Chapitre II

La nomination

Art. 15 - Les assistants à l'application et à la recherche principaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la limite des postes à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section première - Le recrutement

Art. 16 - Les assistants à l'application et à la recherche principaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont recrutés parmi les candidats externe, par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats ayant obtenu au moins la maîtrise ou la licence ou des titres ou un diplôme équivalent dans l'une des spécialités techniques ou scientifiques.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Section II - La promotion

Art. 17 - La promotion au grade d'assistant à l'application et à la recherche principal est attribuée aux candidats internes selon les modalités ci-après :

- a- après avoir passé avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique titulaires dans leur grade justifiant d'au moins trois (3) ans d'ancienneté dans leur grade.

Les modalités d'organisation dudit cycle de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- b- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Titre VI

Les assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Chapitre Premier

Les attributions

Art. 18 - Les assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exercent sous l'autorité du chef de l'établissement et sont chargés des tâches suivantes :

- organiser le laboratoire,

- veiller à la réparation, l'entretien et à la maintenance des différents équipements et des légendes pédagogiques, en coordination, le cas échéant, avec les centres de maintenance,

- préparer les outils, les équipements et légendes pédagogiques dont le professeur a besoin pour les cours et les travaux pratiques,

- proposer les mesures garantissant la protection de l'étudiant dans les laboratoires et les salles spécialisées,

- tenir et actualiser régulièrement un registre d'inventaire relatif au laboratoire pour tous les produits, matériels et équipements,

- préparer les besoins des laboratoires en produits, matériels et équipements avec la collaboration du professeur coordinateur des travaux pratiques,

- procéder au montage des dispositifs destinés à l'expérimentation, aux travaux pratiques et à la recherche scientifique et participer à la fabrication des échantillons pédagogiques,

La nomination et le recrutement

Art. 19 - Les assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la limite des postes à pourvoir par voie de concours externes sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats externes ayant au moins passé avec succès deux années à l'enseignement supérieur dans l'une des spécialités techniques ou scientifiques ou des titres ou un diplôme équivalent.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Titre VII

Dispositions transitoires

Art. 20 - Les personnels des laboratoires relevant et exerçant au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication et aux établissements qui lui sont rattachés à la date de publication du présent décret sont intégrés dans les grades équivalents du statut particulier du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique selon le tableau suivant :

Ancien grade	Nouveau grade
Technicien principal hors classe de laboratoire	Assistant à l'application et à la recherche principal hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Technicien principal de laboratoire	Assistant à l'application et à la recherche principal de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Technicien de laboratoire	Assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Préparateur	Préparateur à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Les agents intégrés conformément au présent article sont classés au même échelon et gardent l'ancienneté acquise dans leur ancien grade dans la catégorie, le grade et l'échelon.

Art. 21 - Les préparateurs à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la catégorie (B) sont intégrés à titre exceptionnel au grade d'assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (A3) sur trois (3) tranches égales et successives à partir du 1^{er} septembre 2013 et ce, après être inscrits sur une liste d'aptitude en se basant sur l'ancienneté dans le grade et en cas d'égalité la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 22 - Sont promus à titre exceptionnel les assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la sous-catégorie (A3) au grade d'assistant à l'application et à la recherche principal de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (A2) sur trois (3) tranches égales et successives à partir du 1^{er} septembre 2013 et ce, après être inscrits sur une liste d'aptitude en se basant sur l'ancienneté dans le grade et en cas d'égalité la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 23 - Sont promus à titre exceptionnel les assistants à l'application et à la recherche principaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la sous-catégorie (A2) non titulaires de la licence ou de la maîtrise ou un diplôme équivalant au grade d'assistant à l'application et à la recherche principal hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (A2) sur une seule tranche au 1^{er} septembre 2013.

Art. 24 - Les assistants à l'application et à la recherche principaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (A2) et les assistants à l'application et à la recherche principaux hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (A2) titulaires de la licence ou de la maîtrise ou un diplôme équivalant sont promus au grade d'assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (A1) sur une seule tranche au 1^{er} septembre 2013.

Titre VIII

Dispositions finales

Art. 25 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 2005-1168 du 12 avril 2005 susvisé.

Art. 26 - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 octobre 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-4215 du 30 octobre 2014, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les niveaux de rémunération.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la constitution et notamment son article 148,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2005-1170 du 12 avril 2005, fixant la concordance entre les échelons des grades du corps des personnels de laboratoires relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-4214 du 30 octobre 2014, fixant le statut particulier au corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération
A	A1	Assistant à l'application et à la recherche en chef hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération
A	A2	Assistant à l'application et à la recherche principal hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	1	4
			2	5
			3	6
			4	7
			5	8
			6	9
			7	10
			8	11
			9	12
			10	13
			11	14
			12	15
			13	16
			14	17
			15	18
			16	19
			17	20
			18	21
			19	22
			20	23
			21	24
			22	25
A	A2	Assistant à l'application et à la recherche principal de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	De 1 à 25	De 1 à 25
A	A3	Assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	De 1 à 25	De 1 à 25
B	-	Préparateur à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	De 1 à 25	De 1 à 25

Art. 2 - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article 1^{er} du présent décret.

Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, cesse définitivement d'être servie au profit du corps des assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils atteignent l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Assistant à l'application et à la recherche principal de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	10	10
Assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	11	11

Art. 4 - Conformément aux dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement des grades du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est fixée à deux (2) ans lorsque l'agent atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Grade de changement de la cadence	Niveau équivalent de rémunération
Assistant à l'application et à la recherche principal de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	9	9
Assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	9	9

Art. 5 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2005-1170 du 12 avril 2005 susvisé.

Art. 6 - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 octobre 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-4216 du 30 octobre 2014, fixant le régime de rémunération du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le chef de gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la constitution et notamment son article 148,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 83-578 du 17 juin 1983, portant institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-1291 du 27 décembre 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion,

Vu le décret n° 2005-1169 du 12 avril 2005, fixant le régime de rémunération du corps des personnels de laboratoires relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,

Vu le décret n° 2009-891 du 4 avril 2009, portant institution d'une indemnité de sujétions spéciales suite à l'affectation dans les laboratoires et les structures exposant indirectement les agents y exerçant aux risques de contagion et ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de risque de contagion,

Vu le décret n° 2012-2957 du 29 novembre 2012, portant augmentation des montants de l'indemnité de risque de contagion, au titre de l'année 2012, au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-4214 du 30 octobre 2014, fixant le statut particulier du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décète :

Article premier - Les dispositions du présent décret fixent le régime de rémunération applicable au corps des assistants à l'application et à la recherche de

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 2 - Outre le traitement de base, il est alloué au profit du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique visé à l'article premier du présent décret, les indemnités suivantes :

- indemnité de soutien scientifique,
- indemnité kilométrique,
- indemnité de rendement.

Art. 3 - Les montants de l'indemnité de soutien scientifique et de l'indemnité kilométrique allouées au corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grades	Montant mensuel en dinars	
	Indemnité de soutien scientifique	Indemnité kilométrique
Assistant à l'application et à la recherche en chef hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	702	57
Assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	627	57
Assistant à l'application et à la recherche principal hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	613	55
Assistant à l'application et à la recherche principal de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	563	55
Assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	456	45
Préparateur à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	407	35

Art. 4 - L'indemnité kilométrique et l'indemnité de soutien scientifique sont servies mensuellement et à terme échu.

Art. 5 - L'indemnité kilométrique est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servi aux agents indiqués au titre de leur grade ou de leur emploi fonctionnel.

Art. 6 - Les montants de la prime de rendement allouée au corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont fixés annuellement conformément aux indications du tableau suivant :

Grades	En dinars	
	Montant incorporé au traitement mensuel	Montant restant
Assistant à l'application et à la recherche en chef hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	560 d	280 d
Assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	560 d	280 d
Assistant à l'application et à la recherche principal hors classe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	480 d	240 d
Assistant à l'application et à la recherche principal de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	480 d	240 d
Assistant à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	400 d	200 d
Préparateur à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	334 d	166 d

Art. 7 - Nonobstant les dispositions contraires, seul le critère de l'absentéisme au travail est pris en compte dans l'octroi de la note de la prime de rendement pour le service du montant restant de cette prime pour le corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à raison d'un demi point sur vingt (20) réduit pour chaque journée d'absence irrégulière ou pour maladie enregistrée au cours du semestre, la note sera égale à zéro au cas où les absences atteignent quarante (40) jours ou plus.

Art. 8 - Les agents qui font l'intérim d'un grade supérieur dans un poste vacant ne peuvent bénéficier que de la prime de rendement afférente à leur propre grade.

Art. 9 - Sont abrogées toutes les dispositions relatives au corps des personnels de laboratoires relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication mentionnées au décret n° 2005-1169 du 12 avril 2005 susvisé.

Art. 10 - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

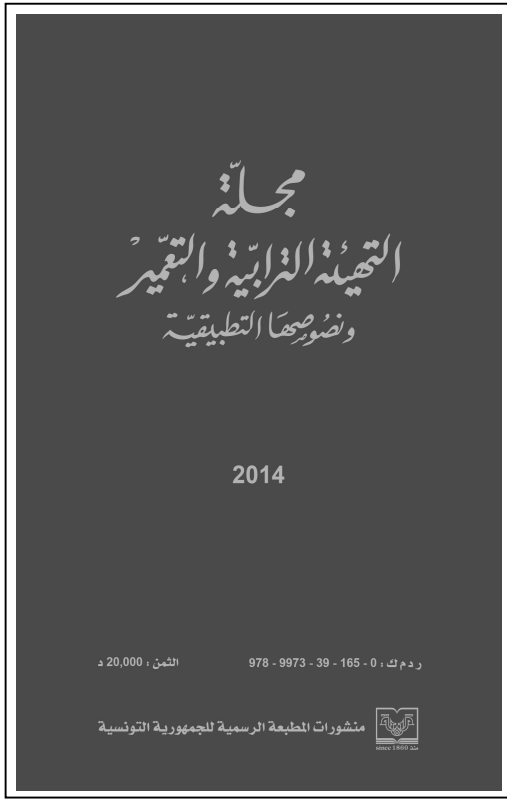
Tunis, le 30 octobre 2014.

Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

instance de la vérité et de la dignité

Arrêté n° 2014-1 du 22 novembre 2014, portant règlement intérieur de l'instance de la vérité et de la dignité ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.



منشورات : 2014

ر د م ك 0-165-39-9973-978

عدد الصفحات : 196

الحجم : 13 X 20

الثلث : 20,000 د

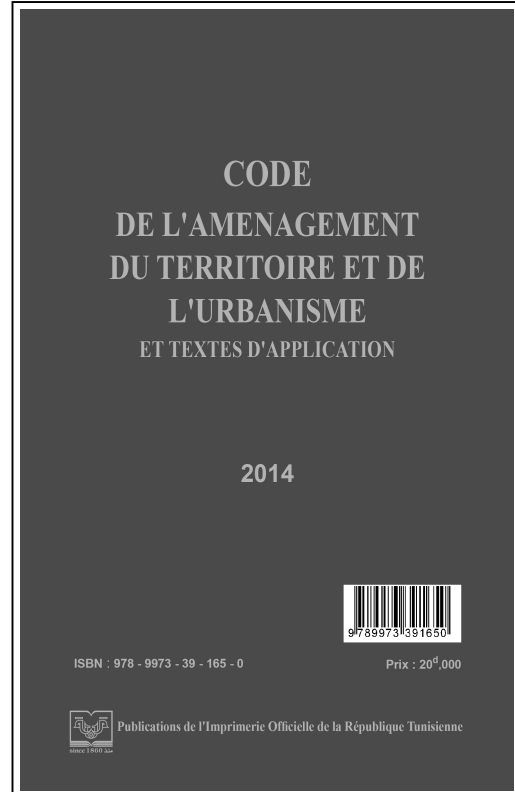
Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-165-0

Page : 217

Format : 20 X 13

Prix : 20,000 D

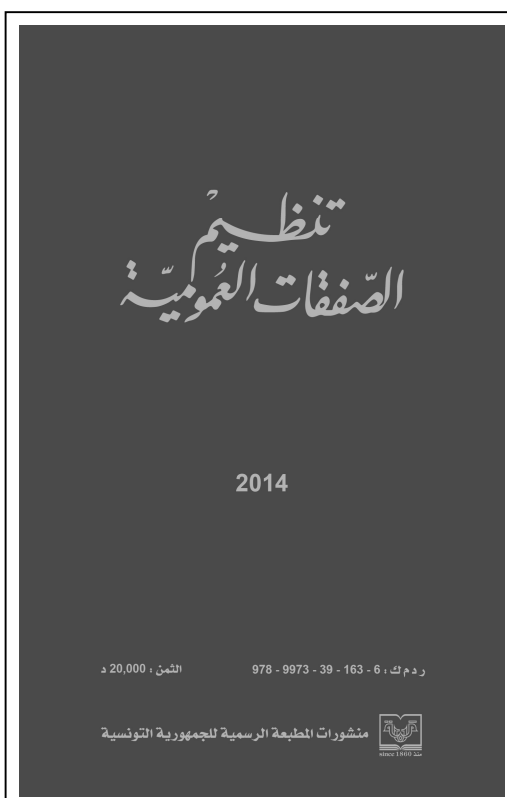


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثلث 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



منشورات : 2014

ر د م ك 6-163-39-9973-978

عدد الصفحات : 285

الحجم : 13 X 20

الثلث : 20,000 د

Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-163-6

Page : 261

Format : 20 X 13

Prix : 20,000 D



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثلث 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus